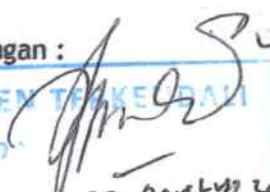


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERMOHONAN PEMBUATAN MOU DAN/ATAU PKS

NO DOKUMEN	:	UDDP-HUKUM-L2-001
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	26 Agustus 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	26 Agustus 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: 03

Disusun oleh: Daniel Christian Pardamean, SH Kepala Seksi Hukum UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15 Agustus 2025
Diperiksa oleh : Endang Dwi Astuti, S.Kom Kasub. Bidang Humas, Umum dan Hukum UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 19 Agustus 2025
Disetujui oleh : dr. Lilis Wijaya, MKM Kepala Bidang Penunjang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 22 Agustus 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 24 Agustus 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PERMOHONAN PEMBUATAN MOU DAN/ATAU PKS		Halaman 1 dari 2 Nomor : UDDP-MK-L2- 001 Versi : 001 Tanggal berlaku: 26 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 26 Ags 2027
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Humas, Umum dan Hukum	

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk bagi pegawai UDD Pusat PMI dalam membuat perjanjian kerja sama sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menjelaskan hak dan kewajiban setiap pihak, serta mengatur pembagian risiko dan keuntungan untuk menciptakan hubungan yang aman, teratur, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (eksternal).

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh pegawai UDD Pusat PMI dalam hal pengajuan permohonan pembuatan MoU dan/atau PKS untuk dan antara UDD Pusat PMI dengan pihak yang terlibat (eksternal).

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Pasal 1313 KUH Perdata:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

3.2 Pasal 1320 KUH Perdata:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

3.2.1 kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

3.2.2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.2.3 suatu pokok persoalan tertentu;

3.2.4 suatu sebab yang tidak terlarang.

3.3 Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3.4 Pasal 1256 KUH Perdata:

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

3.5 Butir 11.1 Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025

Tugas yang dilakukan oleh pihak ketiga seharusnya disebutkan secara spesifik dalam kontrak tertulis.

3.6 Butir 11.2 Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025

Semua kegiatan di UPD dan Bank Plasma yang dapat mempengaruhi mutu, keamanan, atau manfaat darah, komponen darah yang dialihdayakan harus didefinisikan dengan benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menghasilkan komponen darah atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PERMOHONAN PEMBUATAN MOU DAN/ATAU PKS		Halaman 2 dari 2 Nomor : UDDP-MK-L2- 001 Versi : 001 Tanggal berlaku: 26 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 26 Ags 2027
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Humas, Umum dan Hukum	

tertulis setidaknya mencakup kegiatan, produk, atau pekerjaan terkait serta rincian pengaturan teknis.

3.7 Butir 11. Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025

Pemberi kontrak bertanggung jawab dalam menilai kompetensi penerima kontrak untuk memastikan bahwa kegiatan yang dialihdayakan dapat dilakukan dengan baik, serta prinsip dan standar CPOB telah diterapkan.

4. Referensi

- 4.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4.2 Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelolaan Darah dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disebut MoU adalah dokumen pendahuluan atau pra-kontrak untuk menyatakan niat dan kesepahaman awal antara dua pihak atau lebih sebelum membuat perjanjian yang lebih formal dan mengikat. MoU tidak secara otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat seperti kontrak, melainkan mengatur hal-hal pokok secara umum dan sementara, serta bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan landasan bagi kerja sama di masa depan;
- 5.2 Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama, di mana dokumen ini secara rinci mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama kolaborasi berlangsung, dan berfungsi sebagai bukti hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Kepala	• Menandatangani MoU dan/atau PKS
Manajer kualitas	• Mengesahkan SPO
Kepala Bidang Penunjang	• Memberikan persetujuan penggunaan SPO
Kepala Sub Bidang	• Memeriksa SPO
Kepala Seksi Hukum	• Menyusun SPO • Memverifikasi formulir permohonan • Menyusun MoU dan/atau PKS
Pengguna	• Mengajukan permohonan pembuatan MoU dan/atau PKS • Mengisi form pembuatan MoU dan/atau PKS

7. Prosedur

- 7.1 Isi formulir permohonan pembuatan MoU dan/atau PKS (UDDP-HUKUM-L4-001) oleh pengguna yang akan mengajukan MoU dan/atau PKS
- 7.2 Verifikasi permohonan MoU dan/atau PKS oleh Kasie Hukum, dengan cara:

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PERMOHONAN PEMBUATAN MOU DAN/ATAU PKS		Halaman 3 dari 2 Nomor : UDDP-MK-L2- 001 Versi : 001 Tanggal berlaku: 26 Ags 2025 Tanggal kaji ulang: 26 Ags 2027
	Bidang Penunjang	Sub. Bidang Humas, Umum dan Hukum	

- 7.2.1. Memeriksa keabsahan dan kelengkapan pengisian formulir permohonan MoU dan/atau PKS;
- 7.2.2. Memastikan substansi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum
- 7.3 Susun draft MoU dan/atau PKS oleh Kasie Hukum
- 7.4 Lakukan pembahasan dan harmonisasi MoU dan/atau PKS antara Kasie Hukum, Pengguna, dan pihak yang terkait dengan MoU dan/atau PKS
- 7.5 Lakukan penandatanganan MoU dan/atau PKS oleh pihak UDD dan pihak luar yang terkait dengan MoU dan/atau PKS
- 7.6 Daftarkan MoU dan/atau PKS kedalam formulir Daftar Produk Hukum (UDDP-HUKUM-L4-002)

8. Lampiran

- 8.1 Formulir permohonan pembuatan MoU dan/atau PKS (UDDP-HUKUM-L4-001)
- 8.2 Formulir Daftar Produk Hukum (UDDP-HUKUM-L4-002)

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	26 Agustus 2025	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan BPOM No 11 Tahun 2025	Dokumen Baru